



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 36

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Errichtung des Ostdeutschen
Fernsehfunks, zur Zustimmung zum
NDR-Änderungs- und
Überleitungsstaatsvertrag und zur
Bereinigung rundfunkrechtlicher
Vorschriften**

Seite 2

Gesetz

zur Errichtung des Ostdeutschen Fernsehfunks, zur Zustimmung zum NDR-Änderungs- und Überleitungsstaatsvertrag und zur Bereinigung rundfunkrechtlicher Vorschriften

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23.
März 2026 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Ostdeutschen Fernsehfunkgesetzes

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über den Ostdeutschen Fernsehfunk (Ostdeutsches Fernsehfunkgesetz – OFFG)

§ 1

Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz

- (1) Es wird eine rechtsfähige Anstalt
des öffentlichen Rechts mit dem
Namen „Ostdeutscher
Fernsehfunk(OFF)“ errichtet.
- (2) Der Ostdeutsche Fernsehfunk ist
Träger des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks im Freistaat
Ostdeutschland.

- (3) Der Ostdeutsche Fernsehfunk hat
das Recht der Selbstverwaltung.
- (4) Ein Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Ostdeutschen
Fernsehfunks ist unzulässig.
- (5) Sitz des Ostdeutschen
Fernsehfunks ist Potsdam.

§ 2

Auftrag, Programmgrundsätze, Staatsferne

- (1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk
erfüllt seinen Auftrag nach Artikel
5 Absatz 1 Satz 2 des
Grundgesetzes sowie nach den
Bestimmungen des
Medienstaatsvertrages und der

sonstigen medienrechtlichen Staatsverträge in der jeweils geltenden Fassung.

- (2) Der Ostdeutsche Fernsehfunk gewährleistet in seinen Angeboten Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung. Er hat die Vielfalt des gesamten Freistaates Ostdeutschland, seiner Regionen, Minderheiten, kulturellen Traditionen und Lebensverhältnisse angemessen abzubilden.

- (3) Der Ostdeutsche Fernsehfunk ist in Programmgestaltung und Angebotsentwicklung unabhängig. Eine Fachaufsicht findet nicht statt.

§ 3

Regionale Gliederung

- (1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk gewährleistet eine regional ausdifferenzierte Versorgung für die Bezirke des Freistaates Ostdeutschland Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Für die Bezirke

Ober-Lausitz und Nieder-Lausitz wird ein gemeinsames Regionalprogramm erstellt.

- (2) Er unterhält hierfür Hauptstandorte, Landesfunkhäuser, Studios und Korrespondentenstrukturen in angemessenem Umfang.
- (3) Das Nähere regelt die Satzung des Ostdeutschen Fernsehfunks.

§ 4

Rechtsaufsicht

- (1) Die Rechtsaufsicht über den Ostdeutschen Fernsehfunk führt die Staatskanzlei des Freistaates Ostdeutschland.
- (2) Die Rechtsaufsicht ist auf die Einhaltung dieses Gesetzes, der sonstigen gesetzlichen Vorschriften und der für den Ostdeutschen Fernsehfunk geltenden Staatsverträge beschränkt.
- (3) Maßnahmen der Rechtsaufsicht, die geeignet sind, die Programmautonomie zu beeinträchtigen, sind unzulässig.

§ 5**Organe**

Organe des Ostdeutschen Fernsehfunks sind

- a. die Intendantin oder der Intendant,
- b. der Rundfunkrat,
- c. der Verwaltungsrat.

§ 6**Übergangsorgane**

- (1) Bis zur Neubildung der Organe nach der Satzung des Ostdeutschen Fernsehfunks besteht ein Übergangsrundfunkrat.
- (2) Dem Übergangsrundfunkrat gehören die Mitglieder des Rundfunkrates des Mitteldeutschen Rundfunks und die Mitglieder des Rundfunkrates des Rundfunk Berlin-Brandenburg an, soweit ihre Mitgliedschaft am Tag vor dem Stichtag nach § 16 Absatz 1 besteht.
- (3) Soweit durch die Zusammenführung nach Absatz 2 der Anteil staatsnaher Mitglieder ein Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl überschreiten

würde, ruhen die Mandate der staatsnahen Mitglieder nach näherer Maßgabe einer vom Übergangsrundfunkrat in seiner ersten Sitzung zu beschließenden Übergangsordnung.

- (4) Bis zur Neubildung des Verwaltungsrates besteht ein Übergangsverwaltungsrat. Für ihn gilt Absatz 2 entsprechend.
- (5) Die amtierende Intendantin oder der amtierende Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks führt die Geschäfte des Ostdeutschen Fernsehfunks bis zur Wahl einer Intendantin oder eines Intendanten durch den Übergangsrundfunkrat; der Übergangsrundfunkrat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitgliederzahl eine andere Übergangsleitung bestimmen.

§ 7**Gesamtrechtsnachfolge**

- (1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk tritt mit Wirkung zum Stichtag nach § 16 Absatz 1 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in

sämtliche Rechte und Pflichten ein

- a. des Mitteldeutschen Rundfunks,
- b. des Rundfunk Berlin-Brandenburg und
- c. des Deutschen Fernsehfunks nach Einigungsvertrag.

(2) Die Gesamtrechtsnachfolge umfasst insbesondere Vermögen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Verträge, Beteiligungen, Mitgliedschaften, Nutzungsrechte, Immaterialgüterrechte, Archive, Datenbestände, Genehmigungen, Zulassungen, Frequenznutzungsrechte, Zuordnungen, Zuweisungen und sonstige öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtspositionen, soweit nicht Bundesrecht, Unionsrecht oder Rechte Dritter entgegenstehen.

(3) In anhängigen Gerichts-, Verwaltungs-, Schieds- und sonstigen Verfahren tritt der Ostdeutsche Fernsehfunk an die Stelle des bisherigen Rechtsträgers.

(4) Register, Grundbücher und sonstige öffentliche Verzeichnisse sind auf Ersuchen des Ostdeutschen Fernsehfunks zu berichtigen. Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben.

§ 8

Vermögen, Beteiligungen, Gemeinschaftseinrichtungen

(1) Sämtliche Beteiligungen des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunk Berlin-Brandenburg an Unternehmen, Gemeinschaftseinrichtungen und sonstigen Organisationen gehen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk über.

(2) Soweit für die Überleitung nach Absatz 1 Mitwirkungshandlungen Dritter erforderlich sind, sind der Mitteldeutsche Rundfunk, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, ihre Organe und der Ostdeutsche Fernsehfunk verpflichtet, diese unverzüglich herbeizuführen.

(3) Die Staatsregierung wird ermächtigt, mit dem Ostdeutschen Fernsehfunk, anderen Rundfunkanstalten, dem ZDF, dem Deutschlandradio,

Landesmedienanstalten,
 Netzbetreibern und sonstigen
 Beteiligten
 Verwaltungsvereinbarungen zur
 geordneten Überleitung
 abzuschließen.

§ 9

Personalüberleitung

- (1) Die am Stichtag bestehenden Arbeits-, Ausbildungsverhältnisse und arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisse des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunk Berlin-Brandenburg gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Ostdeutschen Fernsehfunk über.
- (2) Tarifvertragliche, dienstvertragliche, betriebsverfassungsrechtliche und personalvertretungsrechtliche Regelungen gelten bis zu ihrer Ablösung fort.
- (3) Besitzstände, insbesondere Vergütung, Versorgung, Zusatzversorgung und betriebliche Altersversorgung, bleiben gewahrt.
- (4) § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

§ 10

Zuständige Landesrundfunkanstalt, Rundfunkbeitrag, Vollstreckung

- (1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk ist im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland die zuständige Landesrundfunkanstalt im Sinne des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages.
- (2) Das im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland anfallende Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht dem Ostdeutschen Fernsehfunk nach Maßgabe des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages zu.
- (3) Soweit Landesrecht an die Zuständigkeit des Mitteldeutschen Rundfunks oder des Rundfunk Berlin-Brandenburg als Landesrundfunkanstalt anknüpft, tritt an deren Stelle der Ostdeutsche Fernsehfunk.

§ 11

Satzungen, Richtlinien, Nebenordnungen

- (1) Die am Tag vor dem Stichtag geltenden Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen, Tarifverträge, Verwaltungsordnungen und sonstigen internen Regelwerke des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunk Berlin-Brandenburg gelten, soweit sie nicht widersprechen, als Regelungen des Ostdeutschen Fernsehfunks fort, bis sie aufgehoben oder ersetzt werden.
- (2) Der Ostdeutsche Fernsehfunk hat binnen 24 Monaten nach dem Stichtag eine einheitliche Grundsatz- und Organisationssatzung zu erlassen.

§ 12

Bekanntmachungen, Veröffentlichung, Frequenz- und Verbreitungsfragen

- (1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk ist berechtigt, alle Bekanntmachungen und Veröffentlichungen der übergeleiteten Anstalten fortzuführen oder neu zu fassen.
- (2) Bestehende Zuordnungen, Zuweisungen und sonstige medienrechtliche Entscheidungen

zugunsten des Mitteldeutschen Rundfunks oder des Rundfunk Berlin-Brandenburg gelten als zugunsten des Ostdeutschen Fernsehfunks erlassen, soweit ihr Regelungszweck nicht entgegensteht.

- (3) Die zuständigen Landesbehörden und Landesmedienanstalten wirken auf eine unverzügliche technische und rechtliche Umstellung der Verbreitung zugunsten des Ostdeutschen Fernsehfunks hin.

§ 13

Überleitung von NDR-Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern

Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages nach Artikel 2 gehen die dort dem Ostdeutschen Fernsehfunk zugewiesenen oder zu übertragenden Rechte, Pflichten, Vermögensgegenstände, Vertragspositionen und Beschäftigungsverhältnisse mit Wirkung zu dem im Staatsvertrag bestimmten Überleitungsstichtag auf den Ostdeutschen Fernsehfunk über.

§ 14**Auflösung des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunk Berlin-Brandenburg**

- (1) Der Mitteldeutsche Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg werden mit Ablauf des Tages vor dem Stichtag aufgelöst.
- (2) Ihre Organe enden mit Ablauf des Tages vor dem Stichtag, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 15**Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz**

- (1) Soweit in Gesetzen, Rechtsverordnungen, Satzungen, Verwaltungsvereinbarungen oder sonstigen Rechtsvorschriften des Freistaates Ostdeutschland auf den Mitteldeutschen Rundfunk, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks oder den Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg Bezug genommen wird, tritt an deren Stelle der Ostdeutsche Fernsehfunk oder das jeweils

zuständige Organ des Ostdeutschen Fernsehfunks.

- (2) Soweit in landesrechtlichen Vorschriften des Freistaates Ostdeutschland auf die „zuständige Landesrundfunkanstalt“ Bezug genommen wird, ist hierunter der Ostdeutsche Fernsehfunk zu verstehen, sofern sich aus der Vorschrift nichts anderes ergibt.

§ 16**Stichtag**

Stichtag für die Errichtung des Ostdeutschen Fernsehfunks und die Gesamtrechtsnachfolge nach § 7 ist der 1. Mai im Jahr der Verkündung.

Artikel 2

Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk

§ 1

Dem in Berlin am 8. März 2026 unterzeichneten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk zwischen dem Land Niedersachsen-Holstein und dem Freistaat Ostdeutschland wird zugestimmt.

§ 2

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
- (2) Die Staatskanzlei macht im Ostdeutschen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt, ob der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Absatz 2 in Kraft getreten oder gegenstandslos geworden ist.

Artikel 3

Neufassung des Gesetzes zur Durchführung des Medienstaatsvertrages und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Das bisher als Sächsisches Gesetz zur Durchführung des Medienstaatsvertrages und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages fortgeltende Gesetz wird wie folgt gefasst:

§ 1

Medienstaatsvertrag

- (1) Zuständige Behörde nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Medienstaatsvertrages ist die Staatskanzlei des Freistaates Ostdeutschland.
- (2) Die nach Landesrecht zuständige Landesmedienanstalt ist Landesmedienanstalt im Sinne des Medienstaatsvertrages. Zugleich ist sie zuständige Aufsichtsbehörde über die Einhaltung der Bestimmungen des Digitale-Dienste-Gesetzes, soweit nach dem Digitale-Dienste-Gesetz und dem Medienstaatsvertrag keine anderweitige Zuständigkeit gegeben ist. In dem ihr danach zugewiesenen Aufgabenbereich ist sie zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

(3) Der nach § 112 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages in Verbindung mit § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages der Landesmedienanstalt zustehende Anteil am Rundfunkbeitragsaufkommen verbleibt ihr für die Wahrnehmung der dort festgelegten Aufgaben.

(4) Dem Ostdeutschen Fernsehfunk stehen für die Dauer des Bestehens der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH oder ihrer Rechtsnachfolgerin 1 380 488 Euro jährlich aus dem im Gebiet des früheren Freistaates Sachsen anfallenden zusätzlichen Anteil am gesamten Rundfunkbeitragsaufkommen nach § 112 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages in Verbindung mit § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages zu. Der Ostdeutsche Fernsehfunk führt diese Mittel der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH oder ihrer Rechtsnachfolgerin zu. Das Nähere kann durch Gesetz geregelt werden.

§ 2

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

(1) Der Ostdeutsche Fernsehfunk erstattet der zuständigen Stelle den für die Vollstreckung rückständiger Rundfunkbeiträge erforderlichen, durch Zahlung des Beitragsschuldners nicht gedeckten Verwaltungsaufwand einschließlich der Auslagen. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung geregelt.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörden zur Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 12 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sind die Landkreise und die kreisfreien Städte.

§ 3

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Soweit in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen auf das bisherige Sächsische Gesetz zur Durchführung des Medienstaatsvertrages und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages Bezug genommen wird, gilt dies als Bezugnahme auf dieses Gesetz.

Artikel 4

Fortgeltung und Anpassung des im Gebiet der früheren Länder Berlin und Brandenburg geltenden Medienrechts

- (1) Der im Gebiet der früheren Länder Berlin und Brandenburg fortgeltende Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Bereich der Medien gilt bis zum Inkrafttreten eines einheitlichen ostdeutschen Mediengesetzes als Landesrecht des Freistaates Ostdeutschland fort, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
- (2) Soweit der nach Absatz 1 fortgeltende Staatsvertrag die gemeinsame Landesrundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg, den Rundfunk Berlin-Brandenburg oder die Landesrundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg erwähnt, tritt an deren Stelle der Ostdeutsche Fernsehfunk.
- (3) Soweit der nach Absatz 1 fortgeltende Staatsvertrag Abstimmungen, Benehmen, Einvernehmen, Zuordnungen oder Aufsichtsentscheidungen

zwischen den früheren Ländern Berlin und Brandenburg vorsieht, werden diese Befugnisse von der Staatskanzlei des Freistaates Ostdeutschland ausgeübt, sofern nicht nach Landesrecht eine andere Zuständigkeit bestimmt ist.

- (4) Die Vorschriften des nach Absatz 1 fortgeltenden Staatsvertrages über die Landesmedienanstalt, den Medienrat, die Zulassung privater Veranstalter und die Zuweisung von Übertragungskapazitäten bleiben unberührt, soweit sie nicht mit Artikel 1 kollidieren.

Artikel 5

Aufhebung und Außerkrafttreten entgegenstehenden Rechts

- (1) Mit Ablauf des Tages vor dem Stichtag nach Artikel 1 § 16 treten außer Kraft:
 - (a) das im Gebiet des früheren Freistaates Sachsen fortgeltende Gesetz zum Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR),
 - (b) die im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland

fortgeltenden Gesetze zu
Änderungsstaatsverträgen
zum Staatsvertrag über
den Mitteldeutschen
Rundfunk,

(c) die im Gebiet der
früheren Länder Berlin
und Brandenburg
fortgeltenden Gesetze zu
dem Staatsvertrag über
die Errichtung einer
gemeinsamen
Rundfunkanstalt der
Länder Berlin und
Brandenburg,

(d) die im Gebiet der
früheren Länder Berlin
und Brandenburg
fortgeltenden Gesetze zu
Änderungsstaatsverträgen
zum Staatsvertrag über die
Errichtung einer
gemeinsamen
Rundfunkanstalt der
Länder Berlin und
Brandenburg,

(e) sonstige landesrechtliche
Vorschriften, soweit sie
mit diesem Gesetz
unvereinbar sind.

(2) Soweit Gesetze,
Rechtsverordnungen oder
sonstige Vorschriften des

Freistaates Ostdeutschland
lediglich auf die Zustimmung zu
den in Absatz 1 genannten
Staatsverträgen gerichtet sind,
gelten sie als aufgehoben.

Artikel 6

Übergangsvorschrift für

Bekanntmachungen und Satzungen

(1) Satzungen des Mitteldeutschen
Rundfunks und des Rundfunk
Berlin-Brandenburg, die nach
den bis zum Stichtag geltenden
staatsvertraglichen Regelungen
genehmigt oder bekannt gemacht
worden sind, gelten als
Satzungen des Ostdeutschen
Fernsehfunks fort.

(2) Bekanntmachungen,
Veröffentlichungen und
Genehmigungen nach dem
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
oder dem Medienstaatsvertrag,
die vor dem Stichtag zugunsten
des Mitteldeutschen Rundfunks
oder des Rundfunk
Berlin-Brandenburg ergangen
sind, gelten als zugunsten des
Ostdeutschen Fernsehfunks
ergangen.

Artikel 6
Übergangsvorschrift für
Bekanntmachungen und Satzungen

Die Staatskanzlei wird ermächtigt,
den Wortlaut

- (a) des Gesetzes über den
Ostdeutschen
Fernsehfunk,
- (b) des Gesetzes zur
Durchführung des
Medienstaatsvertrages und
des
Rundfunkbeitragsstaatsver-
trages im Freistaat
Ostdeutschland und
- (c) der nach Artikel 4
fortgeltenden und
angepassten
medienrechtlichen
Vorschriften für das
Gebiet der früheren
Länder Berlin und
Brandenburg

in der vom Inkrafttreten dieses
Gesetzes an geltenden Fassung
im Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt zu machen.

Artikel 8
Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich
der Absätze 2 und 3 am Tage
nach der Verkündung in Kraft.
- (2) Artikel 1 §§ 7 bis 15 sowie Artikel
5 treten am Stichtag nach Artikel
1 § 16 Absatz 1 in Kraft.
- (3) Artikel 2 tritt insoweit am Tage
nach der Verkündung in Kraft.
Der Tag, an dem der
Staatsvertrag nach seinem Artikel
6 Absatz 2 in Kraft tritt, ist im
Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt zu machen.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T